

1503056-02.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... de que se cuidava de uma tentativa de roubo e foi à delegacia comunicar os fatos. Enquanto ali estava, recebeu comunicação via rádio de que um novo roubo ocorrera perto do lugar em que o ofendido foi atacado e com características de execução semelhante, pois o autor também usou uma faca para abordar a vítima e subtrair seu celular.

O policial civil Henrique informou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503056-02.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2206674/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 13843479 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4059/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2206674 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON FERNANDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

ROBSON FERNANDO DOS SANTOS está sendo processado como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, observada a agravante do artigo 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 16 de março de 2022 (fls. 207/208).

Citado (fls. 219), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 228/230).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado (fls. 310 e 329/330).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 329) e a defesa pleiteou a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 121, "caput", do Código Penal (fls. 340/346).

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, cumpre consignar que o delito ocorreu no dia 26 de julho de 2021 (fls. 05/06), e não em novembro de 2021, como consta da inicial, sendo desnecessário qualquer aditamento à denúncia por se tratar de erro material. Anote-se.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pelos autos de reconhecimento (fls. 25/27 e 45 e 48), auto de exibição e apreensão (fls. 28), laudo periciais (fls. 52/58 e 59/99), relatório de investigação (fls. 100/125), laudo de exame necroscópico (fls. 159/163) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou o delito. Aduziu ter tomado conhecimento de que o ofendido estaria tendo um caso com sua esposa e passou a segui-la. Na data dos fatos, flagrou-a saindo de um mercado na companhia da vítima e, como tinha consumido muita cocaína, acabaram brigando. Sacou uma faca após a vítima ter mostrado um canivete. Foi atingido na mão pelo ofendido e foi segurado por um amigo dele, ao que "ficou cego" e passou a desferir golpes com a faca, sem notar onde eles acertavam. Deixou a bicicleta no local e saiu correndo. Não tinha intenção de subtrair nenhum pertence do ofendido. Está preso por latrocínio e furto.

Josmayra, viúva do ofendido, afirmou que seu marido saiu para trabalhar e estranhou o fato de ele não lhe mandar mensagem para informar que chegara ao serviço. Mais tarde recebeu uma ligação noticiando a morte da vítima. Depois da morte de seu marido, soube que um "nóia" o procurara no local de trabalho, quando ele não estava lá.

Os bombeiros Lindomar e Isaac relataram que prestaram socorro ao ofendido e iriam colocar uma bicicleta que estava no local na ambulância, achando que era dele, mas ele informou que não lhe pertencia e sim ao roubador. Na delegacia reconheceram uma bicicleta como sendo a mesma que viram no lugar dos fatos, especialmente pelo guidão e pela cor dela, com detalhes em vermelho. Em alguns momentos de consciência, a vítima contou que um roubador a abordou, exigiu seu celular e a golpeou, todavia nada mencionou sobre ele ser seu conhecido ou não.

O policial militar Ítalo narrou que atendeu à ocorrência e, ao aportar no local, a vítima já estava sendo socorrida e não foi possível conversar com ela, tampouco saber se ela estava na posse de todos os seus pertences. No hospital foi informado de que se cuidava de uma tentativa de roubo e foi à delegacia comunicar os fatos. Enquanto ali estava, recebeu comunicação via rádio de que um novo roubo ocorrera perto do lugar em que o ofendido foi atacado e com características de execução semelhante, pois o autor também usou uma faca para abordar a vítima e subtrair seu celular.

O policial civil Henrique informou que participou das investigações para apuração dos fatos e que, com os depoimentos dos bombeiros que socorreram o ofendido, verificou se tratar de um latrocínio. Após informações cruzadas com outros roubos perpetrados com o mesmo modo de execução - ameaça exercida com faca e subtração de celular -, inclusive um deles no mesmo dia do latrocínio, pouco depois deste e em local próximo, chegou a Robson como sendo o autor dos crimes. Tal fato se deu após uma das vítimas saber por terceiros que o réu seria o criminoso que a roubou, conseguir recuperar seu celular na casa do padrasto dele e identificar Robson como

o autor. Durante as investigações, obteve imagens de câmeras de segurança instaladas ao longo do trajeto entre a casa e o trabalho da vítima, onde é possível vê-la passando e, logo em seguida, o acusado em uma bicicleta, que foi reconhecida por seu padrasto, Esio, e pelo bombeiro que socorreu o ofendido. O réu foi preso em um dos inquéritos e negou o cometimento de todos os delitos.

O padrasto do réu, Esio, disse que era sua a bicicleta usada por Robson na noite dos fatos, que a restituiu no dia seguinte. Disse que reconheceu sua bicicleta nas imagens capturadas por câmeras de segurança que lhe foram apresentadas na delegacia. Não conhecia a vítima e não conversou com o réu sobre os fatos.

Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação da autoria imputada ao réu.

O próprio acusado admitiu ter desferido golpes de faca no ofendido, restando claro que foi o responsável por causar as lesões que ceifaram a vida dele. Suas alegações de que não pretendia subtrair bens de Walter e de que somente tentava se defender de agressões iniciadas pelo ofendido não encontram qualquer respaldo no conjunto probatório.

Em sede policial o acusado afirmou que abordou a vítima com o intuito de subtrair o celular e que, diante da reação dela, desferiu as facadas e fugiu do local sem nada levar. Ele também disse que somente depois dos fatos soube que sua esposa estaria tendo um caso com Walter (fls. 145/146).

As imagens das câmeras de segurança constantes do relatório de investigações de fls. 100/125 revelam o ofendido caminhava sozinho pela via pública pouco antes de ser subjugado e mortalmente ferido pelo réu.

O animus furandi restou explicitado também pelos depoimentos das testemunhas Lindomar e Isaac, que, ao socorrerem a vítima, ouviram dela que a abordagem ocorreu para subtração do celular, em consonância com as declarações do réu à autoridade policial. Não se olvide, ainda, que o réu foi indicado como sendo o autor de roubos executados de forma semelhante (fls. 126/136) e que objetivavam a subtração de telefones celulares, tendo sido condenado em primeira instância por alguns deles (fls. 275/279).

O delito restou consumado diante do resultado morte, nos termos da Súmula nº 610 do Supremo Tribunal Federal: "Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima".

Por todo o exposto, não merece guarida a tese defensiva para desclassificação, já que a prática, pelo acusado, do crime narrado na denúncia foi fartamente demonstrada.

Procedente a ação penal, passo, pois, a dosar a pena.

Atentando às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra

insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”), ao que majoro a reprimenda de 1/6 para 23 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, que se torna definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras.

Considerando a pena aplicada, a natureza do crime em comento (art. 2º, II, “c”, Lei nº 8.072/90) e a periculosidade do réu, condenado em primeiro grau por crimes de roubo majorado (fls. 275/278), o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado.

O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, tendo em vista que não há comprovação de que o réu possa arcar com esta em valor superior.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu ROBSON FERNANDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Faculto o apelo em liberdade, pois nessa condição o acusado permaneceu durante a instrução processual. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA